

Corte di giustizia tributaria di secondo grado Piemonte Torino
Sezione I Sentenza del 24/4/2023 - n. 178

riunita in udienza il 20/04/2023 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

GIACALONE GIOVANNI, - Presidente e Relatore

PALADINO DAVIDE, - Giudice

RINALDI ETTORE, - Giudice

in data 20/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 751/2022 depositato il 04/08/2022

proposto da

x Spa - (...)

Difeso da

Alessandro Massai - (...)

ed elettivamente domiciliato presso avv.alessandro.massai@pec.it

contro

x Srl - (...)

Difeso da

Luigi Giorno - (...)

Mauro Vaccaneo - (...)

ed elettivamente domiciliato presso giorno.luigi@ordineavvocatiasti.eu

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 25/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TORINO sez. 6 e pubblicata il 11/01/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) PUBBLICITÀ 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: contesta il contenuto parte avversaria in quanto dalle foto del doc 1 si evince come le insegne risultino essere di esercizio e non pubblicitarie

Resistente/Appellato: assente ore 15.40

Svolgimento del processo

La società contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento n. (...) notificato il 9 maggio 2019, in materia di imposta comunale sulla pubblicità per le insegne di esercizio per l'anno 2018, per l'importo di Euro 502,00. Ha lamentato che, in base all'art. 6 del D.Lgs. n. 507 del 1993, la pretesa azionata dal Comune di Balangero di cui all'avviso di accertamento impugnato, avrebbe dovuto, in ogni caso, essere diretta a un soggetto diverso dalla società ricorrente, vale a dire alla ditta XXX, vale a dire a colui che aveva sempre disposto, quale concessionario, dell'insegna attraverso cui il messaggio pubblicitario è stato diffuso. Ha aggiunto che la società S. Spa non avesse mai formulato la richiesta di affissione dell'insegna in oggetto al Comune di Balangero (TO), risultando al contrario totalmente estranea e ignara dei rapporti intercorsi tra la ditta concessionaria XXX e il Comune stesso. La società S. S.p.A., quale soggetto che produce la merce oggetto della pubblicità, si reputa, in sostanza, mero responsabile d'imposta e non titolare di un'obbligazione impositiva perché non sarebbe a lei riferibile la manifestazione di capacità contributiva che il tributo mira a colpire ma bensì la Ditta XXX che detiene e occupa il punto vendita, anche perché la società S. Spa non ha mai formulato la richiesta di affissione dell'insegna in oggetto al Comune di Balangero (TO), risultando pertanto totalmente estranea e ignara dei rapporti intercorsi tra la ditta concessionaria XXX e il Comune stesso. Pertanto, l'avviso di accertamento (...)/ANN-1

ANNO 2018 era illegittimo, perché notificato ad un soggetto giuridico diverso rispetto al contribuente soggetto all'imposta sulla pubblicità.

In secondo luogo, dava atto che il primo comma dell'art. 2 bis del D.Lgs. n. 13 del 2002, nonché il comma 2 bis dell'art. 17 del D.Lgs. n. 507 del 1993 stabiliscono che il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62 primo comma del D.Lgs. n. 446 del 1997, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali o di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per "insegna di esercizio", precisa l'art. 2 bis D.Lgs. n. 13 del 2002, richiamandosi all'art. 47 D.P.R. n. 495 del 1992, si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In base alle disposizioni anzidette, le insegne hanno il compito di identificare il luogo di svolgimento di un'attività economica, diversamente dai messaggi pubblicitari che sono invece diretti a far conoscere un determinato prodotto o servizio a potenziali consumatori al fine di incrementare gli incassi, attraverso l'enfatizzazione delle peculiarità e delle caratteristiche del prodotto o del servizio che si intende immettere sul mercato.

I giudici di primo grado hanno respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le doglianze.

Ha proposto appello la società, lamentando nuovamente, sia pure esponendole in ordine diverso, le doglianze proposte in primo grado.

Motivi della decisione

L'appello è infondato e non merita accoglimento.

Quanto al primo motivo di gravame - riguardante l'applicabilità o meno della causa di esenzione al pagamento dell'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio delle attività commerciali o di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 mq. - i giudici di I grado, nella sentenza impugnata, correttamente hanno ritenuto infondato il rilievo del ricorrente, secondo cui l'imposta non sarebbe dovuta, stante la suddetta causa di esenzione.

Infatti, la CTP di Torino ha sottolineato che è pacifico che "le insegne in esame non sono localizzate presso la sede in cui la società S. S.p.A. esercita la propria attività commerciale e di produzione, bensì presso un punto vendita gestito da altra ditta, e che le dimensioni di dette insegne sono di mq 8 (e dunque superiori a quelle, di mq. 5, indicate nel D.P.R. n. 507 del 1993, art. 17, c. 1bis)". In merito al concetto di "insegna di esercizio", la CTP di Torino ha precisato che "il D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, art. 2bis, c. 6 convertito in L. 14 aprile 2002, n. 75, ha poi chiarito che "si definisce insegna di esercizio la scritta di cui al Reg. di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 47, c. 1, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1.". Di analogo tenore è il richiamato D.P.R. n. 495 del 1992, art. 47, c.1, che definisce "insegna " la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta; ne deriva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede sono soggette all'imposta (Cass. 7348/2012)".

Nel caso di specie, il materiale pubblicitario tassato consiste in esposizioni pubblicitarie presso un negozio di arredamento (di vendita di cucine) sito in B., lungo la S. 2 L., riconducibili a controparte quale soggetto pubblicizzato e, in particolare: n. 3 insegne luminose "S." di 1 mq., una vetrina pubblicizzata di 2 mq. e n. 3 vetrofanie di 1 mq.,

per un totale di 8 metri quadrati di superficie pubblicitaria complessiva (come da produzione in primo grado).

Anche in base della sentenza impugnata, la richiamata esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità (riconosciuta alle insegne di esercizio delle attività commerciali o di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati) è stata correttamente considerata inapplicabile, in quanto il presupposto fondamentale per poter fruire della stessa (come precisato nella stessa risoluzione ministeriale n. 3 del 3.05.2002) è il fatto di esporre le insegne presso una propria sede, mentre nel caso in esame, i mezzi sono esposti presso un negozio, in un luogo ove non vi è alcuna sede della S. S.p.A.

Ad ulteriore riprova della circostanza che, nel luogo in questione, non vi sia alcuna sede secondaria o unità locale della S. S.p.A., si può fare riferimento alla visura prodotta dall'Ufficio in I grado (Allegato n. 5 della memoria di costituzione in primo grado di I.), dalla quale risulta che, all'epoca dei fatti, la S. S.p.A. aveva sede legale a B. V. D'E. in provincia di Firenze e altre sedi in provincia di Siena, ma non in provincia di Torino e, quindi, non a Balangero. L'unica fonte ufficiale che può attestare l'esistenza o meno di una sede secondaria o unità locale di un'azienda è la CCIAA e tale fonte non risulta attestare l'esistenza di alcuna sede secondaria o unità locale.

Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dalla società contribuente, non è possibile riconoscere carattere di "insegna di esercizio" al materiale pubblicitario S. S.p.A. apposto a Balangero, in quanto si tratta di mezzi di comunicazione con il pubblico obiettivamente idonei a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività della S. S.p.A. e, come tale, assoggettata a tassazione. Invero, i mezzi pubblicitari della S. costituiscono un messaggio pubblicitario rivolto ai potenziali consumatori e volto ad esaltare il prodotto, invogliando la domanda e, quindi, a reclamizzare l'attività e/o a farne conoscere la natura, la qualità o anche l'esistenza. Lo scopo dell'insegna di esercizio, invece, è solo quello di segnalare il luogo ove si esercita l'attività di impresa, con una funzione non propagandistica ma di mera indicazione stradale e di dislocazione locale. Funzione che, in questo caso, non ricorre, dal momento che non vi è alcuna sede della S. S.p.A. a B.. In ogni caso, anche ove i suddetti mezzi potessero essere considerati insegne di esercizio, non sarebbero comunque esenti in quanto ben al di sopra dei 5 mq. previsti dalla norma, risultando complessivamente esposti 8 mq..

Inoltre, neanche al soggetto che dispone dei mezzi pubblicitari in questione può riconoscersi l'esenzione invocata, perché, come chiaramente si evince dai fotogrammi prodotti, non viene in alcun modo menzionata e contraddistinta l'attività di vendita "al dettaglio" delle cucine a Balangero, ma solo pubblicizzata la S. S.p.A.: non risulta alcun materiale a carico del negoziante/rivenditore di cucine di Balangero per cui poter eventualmente beneficiare dell'esenzione per le c.d. insegne di esercizio.

Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado, nella sentenza appellata, ha ritenuto non applicabile l'esenzione richiesta dalla società contribuente.

Anche la seconda censura - nei limiti in cui non si debba considerare "nuova" rispetto alla prima doglianza dedotta nel primo grado del giudizio - non merita accoglimento.

La CTP di Torino, nella sentenza di primo grado, in tema di soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, ha correttamente sottolineato che "il principio della capacità contributiva non esclude che la legge possa stabilire prestazioni tributarie a carico, oltre che del debitore principale, anche di altri soggetti, purché non estranei al presupposto di imposta - costituito dalla diffusione del messaggio pubblicitario - come sono coloro che, svolgendo l'attività economica oggetto della pubblicità, da questa traggono immediato e diretto vantaggio."

È, di conseguenza, evidente la sussistenza di un'obbligazione solidale tributaria a carico, oltretutto del soggetto che dispone od utilizza il mezzo pubblicitario (nel caso di specie, da quanto sostenuto dalla contribuente, XXX), anche di quello che produce e commercializza la merce stessa oggetto di pubblicità (S. S.p.A.) e che da questa

pubblicità trae immediato e diretto vantaggio. Trattasi di soggetto non estraneo al presupposto di imposta, in tutta evidenza. Pertanto, la CTP di Torino ha correttamente affermato, ribadendo l'orientamento della S.C. (Cass. n. 7314/2005; Cass. n. 17385/2010), che, una siffatta obbligazione solidale "non è condizionata all'esistenza di un effettivo rapporto giuridico-economico tra i soggetti solidalmente obbligati, né alla preventiva escussione dell'obbligato principale".

Infatti, accanto a chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, tenuto al pagamento in via principale, è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Tenuto conto che la giurisprudenza condivide il principio secondo cui l'obbligazione tributaria, quale specie delle obbligazioni pubbliche, non si differenzia, nella sua struttura, dalle obbligazioni di diritto privato, la solidarietà deve essere ricondotta integralmente alle regole concernenti la solidarietà di diritto comune, sia sotto l'aspetto sostanziale che per quanto concerne la disciplina processuale. È pacifico, quindi, che l'obbligazione solidale derivante dal pagamento di un'imposta, come nel caso in esame, ponga i debitori in un piano di parità nei confronti del creditore.

Pertanto, diversamente da quanto asserito dall'appellante e come, invece, affermato dalla costante giurisprudenza (Cass. 17385/2010) e dal Giudice di primo grado, il concetto di solidarietà passiva di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 6, in materia di imposta sulla pubblicità, non presuppone, né prevede la sussistenza di un beneficio di preventiva escussione del debitore principale, solidalmente obbligato; bensì lo esclude, consentendo al concessionario per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità di rivolgere le proprie pretese impositive indifferentemente nei confronti dell'obbligato principale - ossia di colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso - oppure nei confronti del soggetto solidalmente obbligato - vale a dire di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Proprio sulla base di queste considerazioni, la CTP di Torino ha ribadito che "in tema di soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 507 del 1993, accanto a chi dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, (tenuto al pagamento in via principale), "è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta" colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità: tale obbligazione solidale non è condizionata dall'esistenza di un effettivo rapporto giuridico - economico fra i due soggetti, né alla preventiva escussione dell'obbligato principale".

Pertanto, come affermato anche dalla giurisprudenza, alla solidarietà passiva, nel senso sopra precisato, si ricollegheranno, quali necessari corollari, il diritto di rivalsa dell'obbligato solidale (nell'ipotesi, S. S. p.A.) nei confronti del debitore principale (vale a dire la ditta B.).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in Euro 250,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Conclusione

Torino il 20 aprile 2023.